

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 275/2535

พลโทพร้อม ผิวนวล

โจทก์

นายพีรกร รอดเจริญ

จำเลย

นายวิชญ์ เชยะกุล ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ป.วิ.พ. มาตรา 27

ความว่า โจทก์ฎีกาภายในกำหนดระยะเวลาที่ศาลอนุญาต ให้ขยายเวลาในการยื่นฎีกา รับเป็นฎีกาของโจทก์ ต่อมาศาลชั้นต้น มีคำสั่งว่า การสั่งรับฎีกาของโจทก์ โดยผิดหลง เนื่องจาก ฎีกาของโจทก์ต้องห้าม ฉะนั้นอาศัยอำนาจตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ มาตรา 27 ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 จึงให้เพิกถอนคำสั่งรับฎีกาของโจทก์

โจทก์เห็นว่า แม้คดีนี้โจทก์จะต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขใหม่แต่ในขณะที่โจทก์ฟ้องจำเลยนั้นโจทก์มีสิทธิฎีกาได้ตามมาตรา 221 ฉบับเดิม หากนำกฎหมายที่ได้แก้ไขใหม่ใช้บังคับเป็นการไม่เป็นธรรม และทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ประกอบกับหน้าที่ของศาลชั้นต้น มีเพียงสั่งรับ หรือสั่งไม่รับฎีกาในขณะที่ยื่นเท่านั้น เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาแล้ว ต้องส่งให้ศาลฎีกาต่อไป ศาลชั้นต้นไม่มีอำนาจสั่งเพิกถอนคำสั่งรับฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด อันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 76,84)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 87)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532 มาตรา 13 ซึ่งใช้บังคับเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2532 บัญญัติว่า "ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษา ยกฟ้องโจทก์" คดีโจทก์ยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2534 ซึ่งเป็นเวลาภายหลังกฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ จึงต้องใช้ กฎหมายดังกล่าวบังคับแก่คดีนี้ มิใช่ใช้กฎหมายในขณะโจทก์ยื่นฟ้องมาบังคับ คดีนี้ศาลชั้นต้นและพิพากษายกฟ้องโจทก์ จึงต้องห้ามฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าว ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกา โจทก์จึงมิชอบ เป็นการดำเนินการพิจารณาที่ผิดระเบียบ ขอบที่ศาลชั้นต้นจะสั่งเพิกถอนเสียได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ที่ศาลชั้นต้นเพิกถอน คำสั่งรับฎีกาของโจทก์ ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532 มาตรา 13 ซึ่งใช้บังคับเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2532 บัญญัติว่า "ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษา ยกฟ้องโจทก์" คดีโจทก์ยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2534 ซึ่งเป็นเวลาภายหลังกฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ จึงต้องใช้ กฎหมายดังกล่าวบังคับแก่คดีนี้ มิใช่ใช้กฎหมายในขณะโจทก์ยื่นฟ้องมาบังคับ คดีนี้ศาลชั้นต้นและพิพากษายกฟ้องโจทก์ จึงต้องห้ามฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าว ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกา โจทก์จึงมิชอบ เป็นการดำเนินการพิจารณาที่ผิดระเบียบ ขอบที่ศาลชั้นต้นจะสั่งเพิกถอนเสียได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ที่ศาลชั้นต้นเพิกถอน คำสั่งรับฎีกาของโจทก์ ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(สมมาตร พรหมานุกุล-ตัน เวทไว-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ